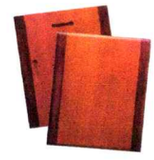
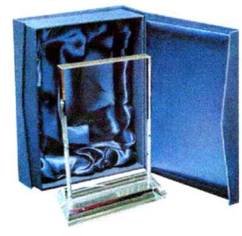
Municipalidad de ARAUCO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

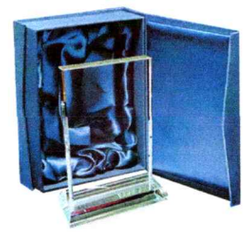
ADQUISICIÓN OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO

- **Cumplimiento Términos de Referencia:** Debe considerar una descripción detallada de lo solicitado en las bases técnicas, lo cual debe ofertarse en este Anexo, columna "Especificaciones técnicas del Oferente"; se podrá complementar la oferta con fotos, Fichas de productos, catálogos, en otros documentos, pero para efectos de evaluación se considerará la información contenida en este anexo Cuando las ofertas no señalen descripción técnica de los productos o no cumplan con la totalidad de los requerimientos de las bases técnicas, o no cumplen con algunos de los aspectos solicitados o incluyen alguna modalidad distinta de las señaladas en las presentes bases técnicas, **la oferta será considerada inadmisible.**

LINEA NRO. 1 ADQUISICIÓN GALVANOS RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES LICEO POLITÉCNICO DE CARAMPANGUE – TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
1	Galvanos Madera con Logo + Frese y caja	 Medidas de 180 x 130 x 15 mm. **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda de Grabado láser.**	15
2	Galvanos Cristal Rectangular con Logo y Frase + Caja	 **Medidas de 18 x 13 cms.** **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.**	16

LINEA NRO. 2 ADQUISICIÓN GALVANOs RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES LICEO BICENTENARIO SAN FELIPE DE ARAUCO – TEXTOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
3	Galvanos Cristal Regular con base de Madera con Logo y Frase		13

		Medidas de 18 x 13 cms. **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.**	

LINEA NRO.3 ESCUELA BÁSICA DE CARAMPANGUE, ARTÍCULOS RECONOCIMIENTO: GALVANOS, CHAPITAS Y MEDALLAS - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
4		chapitas metálicos 58mm con base metálica PIN diseños con valores bimensuales	400
5		Chapitas para alumnos destacados habilidades	200
6		Medallas metálica olimpiadas de lenguaje con cinta azul y grabada 5cm.	90
7		Medallas acrilico "yo leo solito" con cinta azul iniciación a la lectura.	50
8		Medallas acrílico : Premios excelencia académica	166
9		Medallas acrílicas de gimnasia rítmica con cinta rosada y grabada	60

10		Medallas acrílicas con mensaje e imagen con cinta verde	60
11		**Medidas de 150 x 80 x 12 mm.** **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.** **Grabado láser.**	16
12		chapitas metálicos 58mm con base metálica PIN diseños de brigadista integral.	100

LINEA NRO. 4 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS GALVANOS DE RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES ESCUELA BÁSICA BRISAS DEL MAR DE TUBUL - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
13	Galvanos Acrílicos Figura Vela con Logo + Frase y Caja	 **Medidas de 150 x 80 x 12 mm.** **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.** **Grabado láser.**	8

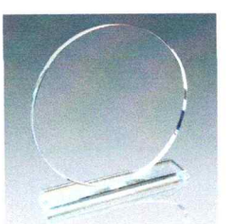
LINEA NRO. 5 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS GALVANOS DE RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES ESCUELA VICENTE MILLÁN I. - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
14	Galvanos Acrílicos Figura Vela con Logo + Frase y Caja	 Medidas de 180 x 130 x 15 mm **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda de Grabado láser.**	12

LINEA NRO. 6 MEDALLAS RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES ESCUELA MARE NOSTRUM DE ARAUCO (520 MEDALLAS) - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
15	Medallas Metálicas 5 cms. Con Logo+ Frase y Cinta Color "Naranja"		520

LINEA NRO. 7 ARTICULOS DE RECONOCIMIENTO ESCUELA LOS PINOS - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
16	Galvanos Cristal Regular con Logo y Frase + Caja	 • **Nombre :** Galvano de Cristal con grabado láser, modelo Redondo Mediano e incluye caja de presentación. • **Medidas :** 15 x 14 x 1,5 cms • **Material :** Cristal de Jade • **Material base :** Cristal de Jade • **Color grabado :** Gris perlado • **Caja de presentación :** Incluye	3

17	Galvanos de Cristal Rectangular con Grabado Logo y Caja	 • **Nombre :** Galvano de Cristal Rectangular con grabado láser incluido • **Medidas :** 17,5 x 14 x 1,5 cms • **Material :** Cristal de Jade • **Material base :** Cristal de Jade • **Color grabado :** Gris perlado • **Caja de presentación :** Incluye	2
18	Medallas 7 CM. Metálica Bronce Logo + Frase y Cinta Color Verde.	 • **Nombre :** Medalla grande metálica de 7 cm cobre. Grabadas al reverso y logo de la Escuela adelante Cinta Verde	2

LINEA NRO. 8 ADQUISICIÓN ARTÍCULOS GALVANOS Y MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO ESTUDIANTES ESCUELA VALLE DE RAMADILLAS - TEXTOS Y LOGOS A CONVENIR CON PROVEEDOR ADJUDICADO

N°	PRODUCTO	CARACTERÍSTICAS	CANTIDAD
19	Galvanos Cristal, Modelo Escudo con Logo + Frase y Caja	 **Medidas de 150 x 80 x 12 mm.** **Estuche de presentación azul con interior de paño de seda y protección de aislapol.** **Grabado láser.**	3

20	Medallas Metálicas 5 cms. Con Logo+ Frase y Cinta Color Azul Marina"		57

2.- ADMINISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

a) Para la presentación de las ofertas deberá incluir la totalidad de los productos solicitados, **de no incluir la totalidad de los artículos la oferta será considerada inadmisible y no procederá su evaluación**

b) **Calidad Técnica de los productos y/o servicios**, debe considerar una descripción detallada de lo solicitado en respectivo anexo, se podrá complementar la oferta con fotos, Fichas de productos, catálogos, en otros documentos, pero para efectos de evaluación se considerará la información contenida en este anexo.

c) Cuando las ofertas no cumplan con la totalidad de los requerimientos de las bases técnicas, o no cumplen con algunos de los aspectos o incluyen alguna modalidad distinta de las señaladas en las presentes bases técnicas, o se realice homologación de lo solicitado, la oferta será considerada inadmisible.

d) **Cotización mínima con detalle técnico según corresponda,** valores producto a producto (Valor Unitario)

e) Deberá ingresar las Condiciones de **GARANTÍA y POST VENTA** tales como:

Garantía: Información formal del Proveedor para reparar, reemplazar o reembolsar un producto o servicios si presenta defectos o fallas dentro de un periodo de tiempo específico.

- **Garantía legal:** Aplicable si el artículo presenta fallas, permitiendo el cambio, la reparación o la devolución según corresponda.
- **Soporte técnico y mantenimiento:** Ayuda para configurar el producto, resolver dudas de funcionamiento o repararlo si es necesario y Servicio Técnico en caso de ser necesario

Postventa, se refiere a la acción concreta y de servicios, que ofrece el proveedor como Servicio Técnico para el cobro de garantía en un tiempo determinado.

- **Seguimiento y entrega:** Información sobre el despacho, tiempos de envío o coordinación de armado (En caso de corresponder)
- **Devoluciones:** Procesos para cambiar un artículo si no cumplió con las expectativas del comprador o presenta fallas
- **Contactos tiempos de respuesta**: Claros y acotados para la realización de dicha acción.

En relación a ambos puntos indicados precedentemente, dichas acciones ya sean cambios, devoluciones, servicios técnicos y otros serán sin Costo para los establecimientos Educacionales solicitantes y/o Daem de Arauco.

f) En el caso de superar el tiempo y valores indicados, la oferta no será evaluada y será declarada inadmisible.

g) En el caso de artículos tecnológicos, si los hubiere deberá en forma obligatoria adjuntar a la oferta una ficha técnica de los productos ofertados, **de lo contrario la oferta podrá ser declarada inadmisible**.

h) Los productos deben ser nuevos, sellados y sin uso, no podrán ser productos remano facturados o alternativos o sustituto de los indicados, los presentes Términos de Referencia, de ofertar productos alternativos la oferta no será evaluada y será considerada inadmisible

i) **En el caso de Libros deben ser nuevos, sellados, originales.**

j) La oferta deberá cumplir íntegramente con los requisitos, antecedentes y condiciones establecidos en los presentes Términos de Referencia. El incumplimiento de aquellos requisitos que hayan sido definidos como esenciales para la admisibilidad de la oferta dará lugar a su declaración de inadmisibilidad y, en consecuencia, no será considerada para la etapa de evaluación.

3.- MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

En el siguiente cuadro se detallan los criterios para la evaluación de la oferta técnica y la asignación de puntajes para

3.- MECANISMOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES

En el siguiente cuadro se detallan los criterios para la evaluación de la oferta técnica y la asignación de puntajes para cada uno de esos criterios:

Criterios	Asignación de puntajes	Medio de verificación
Plazo de entrega **30%**	Se evaluará conforme a la información De no indicar la información las propuestas serán declaradas inadmisibles. Fórmula de cálculo. (Menor plazo ofertado/Plazo de la oferta evaluada) *x=Puntaje de la Oferta	Comprobante de la Oferta y anexos en casos de ser necesarios.

Importante: Si indica en su oferta 4-5 por ejemplo, siempre será considerado el plazo de entrega mayor, para definir el factor indicado, considerar el plazo para el envío de logo, frases y redenrización de los productos, que sean necesarios. Información que será enviada al proveedor adjudicado a través de los establecimientos educacionales por correo electrónico.

Criterios	Asignación de puntajes	Medio de verificación
Ubicación Geográfica 15%	. Se evaluará conforme a la información Proveedor Comuna de Arauco =100 Puntos Proveedor Provincia de Arauco=70 Puntos Proveedor Región del Bío Bío = 50 Puntos Otra Región = 20 Puntos No Informa /No Indica =0 Puntos	Ficha del Proveedor en Mercadopublico.cl

Puntaje CR: (Puntaje Tabla) x 0,15%

Criterios	Asignación de puntajes	Medio de verificación
Comportamiento Contractual Anterior **10%**	Comportamiento Contractual Anterior: Para la evaluación de este criterio, se evaluará el comportamiento del oferente en relación con los contratos que tenga con otros servicios públicos y la Municipalidad de Arauco. Lo anterior, según la información que proporciona la Plataforma Mercadopublico.cl en su respectiva ficha de proveedor. Incumplimientos en Mercado Público, en los últimos 24 meses.	Plataforma Mercadopublico.cl

Certificaciones	Ponderación
No posee reclamos y/o sanciones en portal mercadopublico.cl o con la municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual	100 Puntos
Posee de entre 1 y 2 reclamos y/o sanciones en portal mercadopublico.cl o con la municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual	60 Puntos
Posee 3 reclamos y/o sanciones en portal mercadopublico.cl o con la municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual	30 Puntos
Mayor a 4 reclamos y/o sanciones en portal mercadopublico.cl o con la municipalidad de Arauco por mal comportamiento contractual	0 Puntos

3.1.-EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONOMICA

En el siguiente cuadro se detalla el criterio para la evaluación de la oferta económica, y la asignación de puntajes para este criterio:

Criterios	Asignación de puntajes	Medio de verificación
Oferta económica 45%	(Oferta de menor precio/oferta a evaluar) X= Puntaje de la oferta evaluada	Ingreso comprobante de la Oferta y cotización

Todos los valores deberán ser expresados en pesos chilenos (CLP). Las ofertas que ingresen el valor en otra unidad serán convertidas a pesos chilenos considerando el día en que se subió la oferta, según conste en el comprobante del portal www.mercadopublico.cl

La propuesta económica del oferente deberá incluir todos los elementos relacionados con la provisión del servicio, equipos y herramientas, mano de obra, costo de administración, costos indirectos, periodo de garantía, impuestos y otros costos aplicables al proyecto.

MONTO DISPONIBLE PARA LA COMPRA: $6.000.000.- IVA INCLUIDO

4.-FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS:

La contratación se formalizará mediante la emisión de la respectiva Orden de Compra y su envío a través del Sistema de Información de Compras Públicas, y su aceptación por parte del proveedor adjudicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En consecuencia, para este proceso de contratación no será necesaria la suscripción de un contrato escrito.

El proveedor adjudicado dispondrá de un plazo de 24 horas contado desde su envío a través del Sistema de Información para su aceptación En caso de que la Orden de Compra no sea aceptada dentro de dicho plazo indicado, el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) de Arauco podrá solicitar su rechazo mediante el Sistema de Información. Si, transcurridas 24 horas desde dicha solicitud, el proveedor no se hubiere pronunciado, la Orden de Compra se entenderá definitivamente rechazada para todos los efectos legales y administrativos que correspondan.

En relación a los plazos de entrega de los productos y/o servicios será el indicado por el proveedor en su oferta, no obstante, a ello dichos plazos comenzarán a contar desde el envío de la respectiva OC, y según lo informado precedentemente.

5.-RESOLUCIÓN DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán, en forma sucesiva, las siguientes reglas de desempate:

a) Primer decimal en el puntaje final.
b) Mayor puntaje de la oferta económica.
c) Mayor puntaje de la oferta técnica Plazos de Entrega
d) Entre aquellos oferentes que continúen empatados luego de aplicar todos los criterios anteriores, se preferirá a aquel que primero haya ingresado su oferta en el portal, de acuerdo con la información que conste en los respectivos comprobantes de ingreso de oferta.

6.-EFECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

En casos de incumplimientos se aplicarán las siguientes multas: Atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios (incluyendo días inhábiles). La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 5 días.

7.-MULTAS Y SANCIONES

Incumplimiento en las especificaciones técnicas contratadas: la Institución compradora está facultada para el cobro una multa por el incumplimiento en las especificaciones técnicas de los productos o servicios contratados determinados en la solicitud de cotización y en la oferta del proveedor, lo cual será determinado por la contraparte técnica de la contratación. La multa será el equivalente al 5% del total de la contratación (IVA incluido). El proveedor tendrá la obligación de corregir las falencias y realizar la entrega nuevamente, a sus expensas, en un plazo no superior a 05 días hábiles, contado desde la fecha de notificación del rechazo de los productos o servicios.

Atraso en la entrega del producto o prestación de los servicios luego de solicitada su corrección: El Departamento de Educación de Arauco, está facultado para el cobro una multa por cada día de atraso en la entrega de los productos o prestación de los servicios

La multa será el equivalente al 1% del total de la contratación (IVA incluido) por cada día de atraso, con un tope de 5 días. Con todo, la aplicación de las multas al proveedor no podrá exceder del 10% del monto total de la contratación (I.V.A incluido), cualquiera sea el periodo de contratación. Si excediere dicha cantidad, el Servicio podrá poner término anticipado a la contratación.

8.-PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN:

Detectada una situación que amerite la aplicación de una multa u otra medida derivada de incumplimientos del proveedor adjudicado, la Contraparte Técnica en conjunto con el funcionario de Apoyo de Adquisiciones SEP, elaborará un informe que describa circunstanciadamente los hechos constitutivos del incumplimiento, sobre cuya base el Departamento de Educación notificará al proveedor mediante ordinario, indicando en forma precisa los hechos imputados y la medida que se propone aplicar. La notificación podrá efectuarse personalmente o mediante correo electrónico al representante del proveedor registrado en el contrato.

A contar desde la notificación, el proveedor dispondrá de un plazo de 5 días hábiles para presentar sus descargos por escrito ante el Director del Departamento de Educación, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, en la Oficina de Partes DAEM, ubicada en Esmeralda N° 817, comuna de Arauco, o mediante correo electrónico a cfriz@daemarauco.cl o rceballos@daemarauco.cl o nleal@daemarauco.cl.

Vencido dicho plazo sin que se hayan presentado descargos, se remitirán los antecedentes a la autoridad comunal para la dictación del acto administrativo que aplique la sanción.

Si el proveedor ha presentado descargos dentro del plazo, el Director del Departamento de Educación los analizará conjuntamente con la Contraparte Técnica y remitirá a la autoridad un informe fundado que dé cuenta de aquellos y del mérito de los antecedentes. La autoridad comunal dispondrá de un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde la recepción de los descargos, para dictar el decreto alcaldicio que se pronuncie sobre ellos, rechazándolos o acogiéndolos total o parcialmente, especificando la sanción que se aplica. Dicho acto será notificado al proveedor personalmente o mediante correo electrónico, entendiéndose practicada, en este último caso, a contar del tercer día hábil siguiente a su envío.

Notificado el decreto que aplique la sanción, el proveedor dispondrá de un plazo de **5 días hábiles para deducir recurso de reposición** ante el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Arauco, acompañando todos los antecedentes que justifiquen eliminar, modificar o reemplazar la sanción impuesta, mediante ingreso en la Oficina de Partes de la Municipalidad de Arauco. La autoridad dispondrá de un plazo no superior a 15 días hábiles, contados desde la recepción del recurso, para resolverlo. El acto que acoja la reposición podrá modificar, reemplazar o dejar sin efecto el acto impugnado, sin perjuicio de los demás recursos que contemple la Ley N° 19.880, que sean procedentes.

IMPORTANTE:

Todos los actos administrativos que apliquen, acojan o rechacen sanciones en el marco de este procedimiento deberán publicarse en el Sistema de Información de Mercado Público (www.mercadopublico.cl),conforme al artículo 135 inciso final del D.S. N° 661/2024.

9.-CAUSALES TERMINO ANTICIPADO CONTRATO.

Para todos los efectos de este contrato, se considerará que las siguientes causales, cuya enumeración en ningún caso es taxativa, son de incumplimiento del adjudicatario.

a) Incumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato y las Bases Administrativas de la propuesta.
b) Quiebra o insolvencia del adjudicatario.
c) No cumplir los plazos de ejecución.

10.-ENTREGA Y/O DESPACHO DE ARTÍCULOS:

Los artículos deberán entregarse separados por establecimientos educacionales y de acuerdo con las líneas indicadas. No obstante, podrán enviarse en uno o más bultos cuando sea necesario para facilitar su entrega y pago, sin que ello constituya, en ningún caso, una parcialización o fragmentación de la entrega. Las direcciones de entrega se coordinarán con el proveedor que resulte adjudicado.

En caso de efectuarse entregas parciales, estas no podrán exceder los plazos establecidos en la oferta presentada; de lo contrario, se aplicarán las sanciones descritas en el punto 7 de los presentes términos de referencia.

11.-RECEPCIÓN DE LOS ARTÍCULOS:

La recepción de los artículos estará a cargo del Director del establecimiento educacional correspondiente. La dirección y datos de contacto serán informados oportunamente al proveedor adjudicado.

Para la recepción conforme, se deberá presentar la factura o guía de despacho junto con la orden de compra y su respectivo detalle.

12.-PROPIEDAD DE LAS OFERTAS

Las ofertas técnicas presentadas por los oferentes y los documentos asociados NO serán de propiedad del órgano comprador. Sólo serán de propiedad del órgano comprador la oferta técnica que haya sido adjudicada, así como todos los informes y reportes entregados bajo este contrato.

13.-CONFIDENCIALIDAD

El proveedor no podrá utilizar para ninguna finalidad ajena a la ejecución del contrato, la documentación, los antecedentes y, en general, cualquier información, que haya conocido o a la que haya accedido, en virtud de cualquier actividad relacionada con el contrato.

El proveedor, así como su personal dependiente que se haya vinculado a la ejecución del contrato, en cualquiera de sus etapas, deben guardar confidencialidad sobre los antecedentes relacionados con el desarrollo de los servicios.

El proveedor debe adoptar medidas para el resguardo de la confidencialidad de la información, reservándose el órgano comprador el derecho de ejercer las acciones legales que correspondan, de acuerdo con las normas legales vigentes, en caso de divulgación no autorizada, por cualquier medio, de la totalidad o parte de la información referida.

14.-COMPORTAMIENTO ETICO DEL PROVEEDOR

El Proveedor que preste los servicios deberá observar, durante toda la época de ejecución del contrato, el más alto estándar ético exigible a los funcionarios públicos. Tales estándares de probidad deben entenderse equiparados a aquellos exigidos a los funcionarios de la Administración Pública, en conformidad con el Título III de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

15.-PACTO DE INTEGRIDAD

Que al aceptar la OC, se compromete a contar con estándares, políticas y procedimientos para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares, fraudes, corrupción y otros riesgos alusivos a la integridad y ética empresarial, que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, correspondiente a adjudicación y ejecución de este contrato.

16.-DIRECCIÓN A FACTURAR Y PAGO DE PROVEEDORES.

La empresa adjudicada deberá hacer entrega de sus respectivas facturas, para el trámite administrativo y posterior pago del documento, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Nombre: Municipalidad de Arauco –Departamento de Educación de Arauco
- ✓ Giro: Servicio Público.
- ✓ Rut: 69.160.100-5
- ✓ Dirección: Esmeralda #817 Arauco
- ✓ Email: cfriz@daemarauc.cl

El pago se realizará hasta 30 días desde la entrega de los productos y emisión conforme del Departamento emisor.

Para facturación, ésta debe llevar obligatoriamente el ID o N° de la Orden de compra en su glosa, debe ser enviada al correo electrónico cfriz@daemarauco.cl , acompañada de su orden de compra en estado aceptada en portal mercado público.

Para factorizar, la factura debe estar obligatoriamente con recepción conforme y la orden de compra en portal mercado público debe estar en estado recepción conforme, de lo contrario será objetada.

17.-FACTORING.

En caso de celebrar la Empresa un contrato de Factoring, en relación a las Facturas que involucran cada uno de los estados de pago, éste deberá notificar a la Municipalidad de Arauco, dentro de las 24 horas siguientes a su celebración, adjuntando la información correspondiente, a través de Oficina de Partes.

Así mismo, es responsabilidad de la Empresa, informar al Factoring, que deberá tomar las providencias necesarias y oportunas de notificación a este mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura.

No obstante, lo anterior, la Empresa deberá informar previamente y por escrito, que tiene la necesidad de Factorizar, las Facturas emitidas.

El proveedor, solo podrá factorizar la factura con recepción conforme y visto bueno de la unidad requirente, además debe estar obligatoriamente la orden de compra en portal mercado público en estado recepción conforme, de lo contrario será objetado.

La unidad requirente será la responsable de certificar que se ha dado cumplimiento con la entrega del bien y/o servicio contratado.

Si el proveedor factoriza antes del visto bueno de factura por parte de la unidad requirente, ésta será objetada, rechazando que la factura sea cedida a algún factoring.

Si el proveedor cumple con la entrega del producto y/o servicio y obtiene el visto bueno de la unidad requirente se dará el visto bueno para que el proveedor genere la factura y ésta pase a pago o pueda generar una cesión de crédito de este documento.

18.-PACTO DE INTEGRIDAD

Que al aceptar la OC, se compromete a contar con estándares, políticas y procedimientos para prevenir, detectar y responder a conductas irregulares, fraudes, corrupción y otros riesgos alusivos a la integridad y ética empresarial, que puedan afectar la transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, correspondiente a adjudicación y ejecución de este contrato.

19.-REQUISITOS PARA CONTRATAR.

Que, al momento de aceptar la orden de compra, el proveedor declara bajo juramento que no se encuentra afecto a artículos 35 quáter, Artículo 35 septies de la Ley 19.886.

35 quater: Ningún organismo del Estado podrá suscribir contratos administrativos con el personal del mismo organismo (**Municipalidad de Arauco, incluye DAS y DAEM),** cualquiera que sea su calidad jurídica, o con las personas naturales contratadas a honorarios por ese organismo, ni con sus cónyuges o convivientes civiles, ni con las demás personas unidas por los vínculos de parentesco en segundo grado de consanguinidad o afinidad, ni con sociedades de personas o empresas individuales de responsabilidad limitada de las que formen parte o sean beneficiarios finales, ni con sociedades en comanditas por acciones, sociedades por acciones o anónimas cerradas en que sean accionistas directamente, o como beneficiarios finales, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10 por ciento o más del capital, directamente o como beneficiarios finales, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades antedichas.

La prohibición establecida en el inciso anterior debe entenderse respecto del personal dependiente de la misma autoridad o jefatura superior del organismo o servicio público que intervenga en el procedimiento de contratación.

Igualmente, la prohibición para suscribir contratos establecida en el inciso primero se extenderá, respecto de los funcionarios directivos de los organismos del Estado, hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, y de los funcionarios definidos en el reglamento que participen en procedimientos de contratación, a las personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N° 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y a las sociedades en que aquellos o éstas participen en los términos expuestos en el inciso primero, durante el tiempo en que ejerzan sus funciones, y hasta el plazo de un año contado desde el día en que el respectivo funcionario o funcionaria haya cesado en su cargo.

35 septies a) Quienes hayan sido condenados por delitos concursales establecidos en el Título IX del Libro II del Código Penal, o en sede penal, por delitos establecidos en los numerales 4° párrafos primero, segundo, tercero y quinto; 10° párrafo tercero; 22°; 23° párrafo primero; 24° párrafo tercero, y 25° del artículo 97 del Código Tributario.

b) Las personas naturales o jurídicas que hayan sido condenados en virtud de una sentencia firme o ejecutoriada por incumplimiento contractual respecto de un contrato de suministro y prestación de servicios suscrito con alguno de los organismos sujetos a esta ley, derivado de culpa o falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones.

c) Quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador.

d) Las personas que hayan sido condenadas por los delitos de cohecho establecido en el Párrafo 2 del Título V del Libro II del Código Penal, lavado de activos establecido en el Título III de la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo 8° de la ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

e) El proveedor que ha informado, según lo requerido en el inciso tercero del artículo 16, antecedentes maliciosamente falsos, que han sido enmendados o tergiversados o se presentan de una forma que claramente induce a error para efectos de su evaluación y lo indicado en CAPITULO VII, "De la probidad administrativa y transparencia en la contratación pública".

SEGÚN DIRECTIVA 35, RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA MODALIDAD COMPRA ÁGIL".

20.-DOMICILIO Y JURISDICCIÓN:

Las partes fijan su domicilio en la Ciudad de Arauco, y se someten a la jurisdicción de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

IMPORTANTE:

La presentación de una oferta en el presente proceso de adquisición implica que el oferente declara haber revisado, comprendido y aceptado íntegramente los Términos de Referencia, con anterioridad a la presentación de su propuesta. En consecuencia, se entenderá que acepta sin reservas ni condiciones todas las disposiciones contenidas en dichos documentos, incluyendo las obligaciones, multas, sanciones y demás condiciones aplicables al proceso de contratación.

Asimismo, se deja expresa constancia de que la presente solicitud constituye únicamente un requerimiento de cotización y no genera obligación alguna para esta institución de adjudicar, contratar o emitir la correspondiente Orden de Compra, reservándose el derecho de poner término al proceso o declararlo desierto, de conformidad con la normativa vigente y las necesidades del servicio.